

állásfoglalás

– Tao. törvény szerinti kapcsoltsági vizsgálat –

Fiktív Tao-állásfoglalás bemutató

Vizsgálati nap: 2025-12-31 · 1. ügyverzió

TERVEZET A 2025-12-31 napjára elvégzett vizsgálat 3 vállalkozás 3 cégpárjára terjed ki. A rögzített, megerősített döntések alapján 1 pár kapcsolt, 1 pár nem kapcsolt; 1 pár minősítése még nem dönthető el.

TERVEZET – szakértői jóváhagyás nélkül végleges állásfoglalásként nem használható.

1. A megbízott feladata és a vizsgálat kerete

A megbízás tárgya a felsorolt vállalkozások közötti kapcsoltság értékelése a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 4. § 23. pontjának a rögzített időállapotban alkalmazandó rendelkezései alapján. Megbízó: Fiktív bemutató megbízó. A vizsgálat célja: Tao-kapcsoltság – transzferár előkészítése.

Vállalt vizsgálati kör: A felsorolt három vállalkozás kapcsoltsága a rögzített napon. Fiktív mintavizsgálat.

Jogi időállapot: 2025-12-31. Forrás: Fiktív mintahivatkozás; a példa nem igazol jogforrás-ellenőrzést.. Történeti alkalmazhatóság: külön indok nincs rögzítve.

2. Vezetői megállapítások és alkalmazott módszer

A 2025-12-31 napjára elvégzett vizsgálat 3 vállalkozás 3 cégpárjára terjed ki. A rögzített, megerősített döntések alapján 1 pár kapcsolt, 1 pár nem kapcsolt; 1 pár minősítése még nem dönthető el.

A vizsgálatban külön értékeljük a dokumentált tulajdoni és szavazati jogokat, a közvetett befolyási útvonalakat, az igazolt hozzátartozói összeszámítást, a meghatározó irányítási jogokat és az ügyvezetési tényeket. Tao-telephely vagy bizalmi vagyonkezelés esetén a hozzájuk tartozó külön tényállás és forrás is szükséges. A számított jelzést a megerősített szakértői jogi döntéstől elkülönítjük; a hiányzó adatot nem értelmezzük negatív minősítésként.

Cég A	Cég B	Jogi eredmény
Fiktív Alfa Kft.	Fiktív Béta Kft.	Kapcsolt
Fiktív Alfa Kft.	Fiktív Gamma Kft.	Nem dönthető el
Fiktív Béta Kft.	Fiktív Gamma Kft.	Nem kapcsolt

3. Cégpáronkénti tényállás, jogi értékelés és következtetés

Fiktív Alfa Kft. – Fiktív Béta Kft.

Megállapítás: Kapcsolt. Szakértői döntés.

Szakértői indokolás: A fiktív társasági szerződés alapján Alfa többségi szavazati befolyása áll fenn Bétában. A mintában nincs eltérő szavazati kikötés.

Alkalmazott jogalap: Tao. 4. § 23. a) – fiktív példában ellenőrzött jogalap

Igazoló forrás: Fiktív társasági szerződés és szavazati nyilatkozat

A rögzített tényekből származó jelzés: Közvetlen szavazati befolyás: Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: 60% (Ptk. 8:2. §).

Befolyásszámítás: Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: 60%. Az alkalmazott számítás jogalapja: Ptk. 8:2. § (4). Felhasznált szavazati tények: v.

Ügyre alkalmazott feltételezés: Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: tulajdon = szavazat munkafeltételezés.

Fiktív Alfa Kft. – Fiktív Gamma Kft.

Megállapítás: Nem dönthető el. Nyilatkozatra vár.

A cégpár végleges kapcsoltsági minősítése még nem igazolható. Az alábbi tények és jelzések további szakértői értékelést vagy bizonyítást igényelnek.

Szakértői indokolás: Alfa és Gamma tényleges döntési rendjéről még nincs elegendő irat a fiktív mintában.

Alkalmazott jogalap: A konkrét rendelkezés még nincs rögzítve.

Tisztázandó tény / következő lépés: Be kell kérni az irányítási jogosultságokat és a döntési rendet igazoló nyilatkozatot.

Fiktív Béta Kft. – Fiktív Gamma Kft.

Megállapítás: Nem kapcsolt. Szakértői döntés.

Szakértői indokolás: A mintában a vállalt kör minden releváns kapcsoltsági jogalapját megvizsgáltuk; e cégpárnál kapcsoltság nem került megállapításra.

Alkalmazott jogalap: Tao. 4. § 23. releváns jogalapjai – fiktív bemutató

Igazoló forrás: Fiktív tényállási nyilatkozat

Befolyásszámítás: Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: 60%. Az alkalmazott számítás jogalapja: Ptk. 8:2. § (4). Felhasznált szavazati tények: v.

Ügyre alkalmazott feltételezés: Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: tulajdon = szavazat munkafeltételezés.

4. Piaci összefüggések és a vizsgálatok elhatárolása

Fiktív tényállás: Alfa és Gamma ipari szolgáltatásokat nyújt ugyanazon földrajzi térségben. A közös üzleti döntések és az azonos vevői kör értékelését a minta szakértői indoka rögzíti; valós ügyben szerződések és nyilatkozatok szükségesek.

A piaci összefüggés a Tao szerinti tényállás kiegészítése. A Kkv. törvény természetes személyi kapcsolódásának piacfeltételét nem alkalmazzuk automatikusan a Tao. 4. § 23. pontjának valamennyi jogalapjára.

5. Feltételezések, korlátozások és nyitott kérdések

- A minta kizárólag kitalált adatokat tartalmaz. A megbízói számadatok teljességét a mintában feltételezzük.

- A megállapítások a megadott vizsgálati időpontra vonatkoznak; más irányítási jogosultság hiányát nem következtetjük a tulajdoni arányból.
- Fiktív Alfa Kft. → Fiktív Béta Kft.: a 60%-os tulajdoni arányt szavazati arányként kezeljük. Ez rögzített munkafeltételezés; eltérő szavazati jog igazolása újraszámítást igényel.
- A megállapítás a rögzített adatokra, forrásokra és vizsgálati időpontra vonatkozik. A tényállás vagy jogi időállapot változása a következtetések felülvizsgálatát igényelheti.
- Fiktív Alfa Kft. – Fiktív Gamma Kft.: Be kell kérni az irányítási jogosultságokat és a döntési rendet igazoló nyilatkozatot.

6. Alkalmazott jogszabályok és bírósági döntések

Tao.: 1996. évi LXXXI. törvény, a rögzített kapcsoltsági döntésekben megjelölt rendelkezések. A Ptk. szerinti szavazati és befolyási számítások joghelyei a cégpáronkénti indokolásban szerepelnek. Az alkalmazandó időállapotot és az ügyre való alkalmazhatóságot a szakértő ellenőrzi.

C-110/13 – HaTeFo – kutatási kiindulópont

Kutatási hivatkozás; még nincs ellenőrizve és az ügyre alkalmazva. Forrás: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0110>

Elérhetőség: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0110>

Ügyre vonatkozó értékelés: Az eredeti döntés és a konkrét tényállási egyezések vizsgálata még szükséges.

7. Összefoglalás és szakértői jóváhagyás

Megállapítás A 2025-12-31 napjára elvégzett vizsgálat 3 vállalkozás 3 cégpárjára terjed ki. A rögzített, megerősített döntések alapján 1 pár kapcsolt, 1 pár nem kapcsolt; 1 pár minősítése még nem dönthető el.

Szakértői jóváhagyás még nem történt.

A KKV-minősítés és az üzyletszintű transzferár-kötelezettség külön vizsgálat. A kapcsoltság megállapítása önmagában nem igazolja valamennyi nyilvántartási feltétel fennállását. A rendszerbeli jóváhagyás nem elektronikus aláírás.

Kelt: Budapest, _____

Mintaszakértő

Minta szakértői iroda

1. melléklet – cégháló és rögzített kapcsolatok

A mentett elrendezésű ábra a vizsgálati napon fennálló rögzített tényeket mutatja. A * jel a tulajdon és szavazat azonosságának feltételezését jelöli. A nyilak nem végleges jogi minősítések.

Tao cégháló · 2025-12-31

Rögzített tények; a nyilak nem végleges jogi minősítések.

